

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, seis de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 795: **a lo principal**, previo a proveer, atendida la naturaleza digital de estos autos, ratifíquese dentro de tres días hábiles la presentación por el apoderado Vicente Ramírez Escobar, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, sin perjuicio del derecho que le asiste de realizar la solicitud nuevamente.

Al primer otrosí, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017 contáctese con la oficina de partes al correo electrónico oficinadepartes@tdlc.cl.

Al segundo otrosí, no ha lugar por innecesario, sin perjuicio de que el documento ofrecido no fue acompañado. **Al tercer otrosí**, téngase presente el correo electrónico para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 796: **a lo principal**, téngase presente. En consecuencia, se ordena a la Secretaria Abogada eliminar el documento número 554 singularizado como “15. Documentos exhibidos FNE a Marcelo Torres 27.09.23.pdf” del dispositivo de almacenamiento electrónico de documentos públicos ofrecido por la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) a folio 787. Certifíquese lo que corresponda. **Al otrosí**, ha lugar a las observaciones.

Al folio 797: ha lugar a las observaciones.

En consecuencia, se ordena a la FNE acompañar, dentro de tres días hábiles, un nuevo dispositivo de almacenamiento electrónico que contenga las versiones públicas preliminares ofrecidas a folio 792, sin separar por titular para evitar la existencia de documentos duplicados en el referido dispositivo, incluyendo **(i)** una nueva versión pública preliminar del documento número 554 singularizado como “15. Documentos exhibidos FNE a Marcelo Torres 27.09.23.pdf”, de conformidad con lo resuelto a folio 776 y a la presentación de folio 796; **(ii)** nuevas versiones públicas preliminares de los documentos número 3603 y 67965, singularizados como “Presentación Comité Centinela rev 1” y “V.F Recomendación Adjudicación GASES INDUSTRIALES 02-7.VP”, respectivamente, de conformidad con lo resuelto a los folios 776, 785 y a la presentación de folio 797; y **(iii)** las versiones públicas preliminares de los documentos número 70843 y 70883, singularizados como “Bases Oxígeno.pdf” y “FW Carta solicitud de propuesta Indura.msg”, respectivamente, de conformidad con lo resuelto a la presentación de folio 797.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 798: **a todo**, téngase presente la renuncia al poder de la abogada Macarena Cristi Latife y su aceptación por parte de Sergio Fuentealba Cortés.

De oficio, atendido lo resuelto respecto de la presentación de folio 796, se ordena a las partes que tuvieron acceso al cuaderno de documentos públicos de la FNE, esto es, Indura S.A., Linde Gas Chile S.A., Sergio Novelli Da Silva, David Livio Lori, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores, Minera Centinela, Compañía Minera Zaldívar SpA, Minera Antucoya, y Minera Los Pelambres, Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera y Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., eliminar de todas sus carpetas y registros el archivo singularizado como “15. Documentos exhibidos FNE a Marcelo Torres 27.09.23.pdf”, acompañado por la FNE en su presentación de folio 787, no pudiendo reproducirlo en su totalidad o en alguna de sus partes, ni divulgar su contenido, debiendo dar cuenta del cumplimiento de esta obligación dentro de un día hábil.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 511-24.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



CC9124ED-0204-4FB6-81A9-395F9780F56B

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.